P U T U S A N

Nomor 317/Pid.Sus/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UGUN GUNAWAN BIN UDIN**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/11 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Wetan, Rt.005/Rw.003, Kel/Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juni 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/98/VI/2025/Dit Res Narkoba tanggal 04 Juni 2025;

Terdakwa Ugun Gunawan Bin Udin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 15 November 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2025 sampai dengan tanggal 14 Januari 2026
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2026 sampai dengan tanggal 13 Februari 2026

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. Yoga Suwarno, S.H., Dkk, Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Padjajaran" yang beralamat di Jalan Otista, Komplek Intan Regency B1, RT001, RW008, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, selaku Penasihat Hukum, untuk memberikan Bantuan Hukum dan mendampingi Terdakwa tersebut selama proses pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Garut pada hari sidang yang telah ditetapkan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Oktober 2025 Nomor 317/Pen.Pid.Sus/2025/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 317/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 17 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 17 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Nakotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa tembakau sintetis dengan bobot bruto = 261,4292 (dua ratus enam puluh satu koma empat dua sembilan dua) gram,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN dengan pidana penjara 14 (empat belas) Tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan.

3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara.

4. Menetapkan agar Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip warna bening;

2) 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip besar warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

3) 1 (satu) unit handphoneandroid merk OPPO warna hitam

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN telah bersepakat dengan UNYIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 15.10 wib, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juni 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Warung Peuteuy Desa Sukaraja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Nakotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa tembakau sintetis*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN menghubungi UNYIL (DPO) dengan maksud untuk membeli tembakau sintetis dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayar kalau Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN sudah gajian, dan UNYIL (DPO) menyetujui, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN menerima pesan Whatsapp dari UNYIL (DPO) setelah dibuka isinya adalah alamat tempat tembakau sintetis disimpan oleh UNYIL (DPO) lalu sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN pergi ke tempat dimana tembakau sintetis disimpan oleh UNYIL (DPO) sesampainya di Jalan Warung Peuteuy Desa Sukaraja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mencari tembakau sintetis dan diketemukan di tempelkan tiang listrik depan warung kopi di Jalan Warung Peuteuy Desa Sukaraja kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mengambil paket tembakau sintetis yang di bungkus dengan plastik keresek warna hitam dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN membuka bungkusan keresek warna hitam berisi 38 (tiga puluh delapan) paket tembakau sintetis, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang di dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam, kemudian Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mengambil tembakau sintetis dan gunakan cara tembakau sintetis dicampur dengan rokok hingga habis 1 (satu) linting, namun perbuatan terdakwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN diketahui oleh petugas Kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN telah menyalahgunakan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian sekira pukul 17.00 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN dan diketemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang di dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam di lantai kamar Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN, selanjutnya terdakwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN dan barang bukti dibawa ke Diresnarkoba Polda Jawa Barat guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sintetis yang dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam bobot bruto = 261,4292 (dua ratus enam puluh satu koma empat dua sembilan dua) gram yang disita dari Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN tersebut telah di periksa di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3586/NNF/2025 tanggal 26 Juni 2025, yang ditandatangani Pemeriksa YUSWARDI, S.Si.,Apt, M.M., dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan dan analisa laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4342/2025/NF s.d 4344/2025/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti tembakau sintetis seberat = 260,9049 (dua ratus enam puluh koma sembilan nol empat sembilan) gram. Sedangkan Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN telah bersepakat dengan UNYIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar pukul 17.00 wib, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juni 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN di Kampung Babakan Wetan Rt.005 Rw.003 Desa Sukakarya Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Nakotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman berupa tembakau sintetis*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN menghubungi UNYIL (DPO) dengan maksud untuk membeli tembakau sintetis dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayar kalau Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN sudah gajian, dan UNYIL (DPO) menyetujui, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN menerima pesan Whatsapp dari UNYIL (DPO) setelah dibuka isinya adalah alamat tempat tembakau sintetis disimpan oleh UNYIL (DPO) lalu sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN pergi ke tempat dimana tembakau sintetis disimpan oleh UNYIL (DPO) sesampainya di Jalan Warung Peuteuy Desa Sukaraja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mencari tembakau sintetis dan diketemukan di tempelkan tiang listrik depan warung kopi di Jalan Warung Peuteuy Desa Sukaraja kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mengambil paket tembakau sintetis yang di bungkus dengan plastik keresek warna hitam dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN membuka bungkusan keresek warna hitam berisi 38 (tiga puluh delapan) paket tembakau sintetis, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang di dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam, kemudian Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mengambil tembakau sintetis dan gunakan cara tembakau sintetis dicampur dengan rokok hingga habis 1 (satu) linting, namun perbuatan terdakwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN diketahui oleh petugas Kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN telah menyalahgunakan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian sekira pukul 17.00 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN dan diketemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang di dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam di lantai kamar Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN, selanjutnya terdakwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN dan barang bukti dibawa ke Diresnarkoba Polda Jawa Barat guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sintetis yang dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam bobot bruto = 261,4292 (dua ratus enam puluh satu koma empat dua sembilan dua) gram yang disita dari Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN tersebut telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3586/NNF/2025 tanggal 26 Juni 2025, yang ditandatangani Pemeriksa YUSWARDI, S.Si.,Apt, M.M., dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan dan analisa laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4342/2025/NF s.d 4344/2025/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti tembakau sintetis seberat = 260,9049 (dua ratus enam puluh koma sembilan nol empat sembilan) gram. Sedangkan Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAFLI ALDY MAHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Wetan, Rt.005/Rw.003, Kel/Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN ketika Terdakwa sedang berjalan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Wetan, Rt.005/Rw.003, Kel/Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kronologis jalannya penangkapan yang dilakukan bersama rekan-rekan saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis di daerah Kp. Babakan Wetan, Kel/Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat, saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN menuju alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 12.00 wib. Setelah merasa yakin bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis, selanjutnya saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN sekira jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Wetan, Rt.005/Rw.003, Kel/Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN, kemudian rekan Saksi yaitu Sdr ANDRI RISWAN melakukan introgasi kepada Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN untuk menanyakan apakah Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN menyalahgunakan Narkotika, Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN mengakui bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN telah menggunakan dan menyimpan Narkotika yang diduga jenis tembakau Sintetis, saksi beserta rekan saksi Sdr ANDRI RISWAN menyuruh Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN untuk menunjukkan di mana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di simpan, Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN langsung masuk ke kamar bersama sama dengan saksi rekan saksi yaitu ANDRI RISWAN dan di saksikan pula oleh warga, setelah itu didalam kamar tepatnya di lantai kamar Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN terdapat Narkotika jenis Tembakau Sintetis sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip warna bening, dan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip besar warna hitam, lalu saksi langsung mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan menyitanya, turut disita pula 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam milik Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UGUN GUNAWAN BIN UDIN, kemudian Saksi dan rekan yaitu Sdr. ANDRI RISWAN membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Jabar untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr ANDRI RISWAN kepada Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Sdr UNYIL (dalam pencarian) dengan cara membeli, lalu saksi beserta rekan saksi Sdr ANDRI RISWAN menyuruh menceritakan kronologis dari awal Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN memesan hingga mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut,
- Bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN pun menceritakannya yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 14.00 wib Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN menghubungi UNYIL (Dalam Pencarian) lewat aplikasi Whats App (WA) dengan menggunkan Handphone Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN, dengan maksud untuk memesan Narkotiika jenis tembakau Sintetis namun untuk uangnya Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN hutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN gajihan, lalu Sdr UNYIL (dalam pencarian) menyanggupinya dan mengatakan nanti akan dikabarkan kembali,
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib UNYIL (dalam pencarian) mengirim pesan kepada Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN yang dimana isinya adalah alamat dimana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut disimpan, lalu sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN pergi ke lokasi dimana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di simpan, yang dimana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di tempelkan tiang listrik depan warung kopi yang dimana lokasi dan alamatnya tersebut berada tidak jauh dari tempat kerja Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN yaitu PT Cordon yang beralamat Jalan Warung Peuteuy, Desa Sukaraja, kec Banyuresmi, Kab Garut,
- Bahwa setelah Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN tiba di lokasi lalu menemukan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut yang di mana pada saat menemukan pertama kali Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di bungkus oleh kerek warna hitam, lalu setelah Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN menemukan bungkusan keresek warna hitam yang dimana didalamnya terdapat Narkotika diduga jenis tembakau sintetis,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN pun langsung pulang kembali kerumah Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN,

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN pun sampai di rumah Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN dan Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN pun langsung membuka bungkusan keresek warna hitam dan benar saja didalamnya terdapat Narkotika jenis Tembakau Sintetis sebnayak 38 (tiga puluh delapan) paket, setelah itu Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN gunakan sebanyak 1 linting yang Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN campur dengan rokok, Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN menggunakannya sendirian di kamar saksi sendiri,
- Bahwa setelah Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN menggunakan tepatnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN pun langsung tidur.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip besar warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa sendiri pada saat penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Wetan, Rt.005/Rw.003, Kel/Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat, untuk kepemilikan barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis, beserta 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri
- Bahwa saksi melakukan introgasi bersama sama rekan saksi yaitu ANDRI RISWAN terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN, bahwa menurut keterangan Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN bahwa Terdakwa belum pernah membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis atau pun narkotika jenis lainnya kepada orang lain selain kepada Sdr UNYIL (Dalam Pencarian), tujuan Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN gunakan sendiri, dan tidak ada tujuan untuk di jual kembali.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi ANDRI RISWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Wetan, Rt.005/Rw.003, Kel/Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN ketika Terdakwa sedang berjalan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Wetan, Rt.005/Rw.003, Kel/Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat
- Bahwa kronologis jalannya penangkapan yang dilakukan bersama rekan-rekan saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2025 bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN suka melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis di daerah Kp. Babakan Wetan, Kel/Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat, saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN menuju alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 12.00 wib. Setelah merasa yakin bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Tembakau Sintetis, selanjutnya saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. ANDRI RISWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN sekira jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Wetan, Rt.005/Rw.003, Kel/Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN, kemudian rekan Saksi yaitu Sdr ANDRI RISWAN melakukan introgasi kepada Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN untuk menanyakan apakah Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyalahgunakan Narkotika, Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN mengakui bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN telah menggunakan dan menyimpan Narkotika yang diduga jenis tembakau Sintetis, saksi beserta rekan saksi Sdr ANDRI RISWAN menyuruh Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN untuk menunjukkan di mana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di simpan, Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN langsung masuk ke kamar bersama sama dengan saksi rekan saksi yaitu ANDRI RISWAN dan di saksikan pula oleh warga, setelah itu didalam kamar tepatnya di lantai kamar Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN terdapat Narkotika jenis Tembakau Sintetis sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip warna bening, dan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip besar warna hitam, lalu saksi langsung mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan menyitanya, turut disita pula 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam milik Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN, kemudian Saksi dan rekan yaitu Sdr. ANDRI RISWAN membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Jabar untuk Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi saksi bersama rekan saksi yaitu Sdr ANDRI RISWAN kepada Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Sdr UNYIL (dalam pencarian) dengan cara membeli, lalu saksi beserta rekan saksi Sdr ANDRI RISWAN menyuruh menceritakan kronologis dari awal Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN memesan hingga mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut,
- Bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN pun menceritakannya yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 14.00 wib Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN menghubungi UNYIL (Dalam Pencarian) lewat aplikasi Whats App (WA) dengan menggunkan Handphone Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN, dengan maksud untuk memesan Narkotiika jenis tembakau Sintetis namun untuk uangnya Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN hutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN gajihan, lalu Sdr UNYIL (dalam pencarian) menyanggupinya dan mengatakan nanti akan dikabarkan kembali,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib UNYIL (dalam pencarian) mengirim pesan kepada Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN yang dimana isinya adalah alamat dimana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut disimpan, lalu sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN pergi ke lokasi dimana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di simpan, yang dimana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di tempelkan tiang listrik depan warung kopi yang dimana lokasi dan alamatnya tersebut berada tidak jauh dari tempat kerja Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN yaitu PT Cordon yang beralamat Jalan Warung Peuteuy, Desa Sukaraja, kec Banyuresmi, Kab Garut,
- Bahwa setelah Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN tiba di lokasi lalu menemukan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut yang di mana pada saat menemukan pertama kali Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di bungkus oleh kerek warna hitam, lalu setelah Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN menemukan bungkusan keresek warna hitam yang dimana didalamnya terdapat Narkotika diduga jenis tembakau sintetis, Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN pun langsung pulang kembali kerumah Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN,
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN pun sampai di rumah Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN dan Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN pun langsung membuka bungkusan keresek warna hitam dan benar saja didalamnya terdapat Narkotika jenis Tembakau Sintetis sebnayak 38 (tiga puluh delapan) paket, setelah itu Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN gunakan sebanyak 1 linting yang Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN campur dengan rokok, Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN menggunakannya sendirian di kamar saksi sendiri,
- Bahwa setelah Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN menggunakan tepatnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN pun langsung tidur.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip besar warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa sendiri pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Wetan, Rt.005/Rw.003, Kel/Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat, untuk kepemilikan barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis, beserta 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri

- Bahwa saksi melakukan introgasi bersama sama rekan saksi yaitu ANDRI RISWAN terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN, bahwa menurut keterangan Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN bahwa Terdakwa belum pernah membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis atau pun narkotika jenis lainnya kepada orang lain selain kepada Sdr UNYIL (Dalam Pencarian), tujuan Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa UGUN GUNAWAN BIN UDIN gunakan sendiri, dan tidak ada tujuan untuk di jual kembali.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Wetan, Rt.005/Rw.003, Kel/Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat , Terdakwa ditangkap karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika diduga jenis Tembakau Sintetis termasuk Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman
- Bahwa pada saat ditangkap/diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya lalu di ketemukan 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip besar warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, yang di mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa kekantor Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan proses hukum dan Penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip warna bening, 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip besar warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam tersebut ditemukan dan disita oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Wetan, Rt.005/Rw.003, Kel/Desa Sukakarya, Kec. Banyuresmi, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat. Untuk kepemilikan Tembakau Sintetis dan Handphone tersebut seluruhnya merupakan milik Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis tembakau Sintetis tersebut Sdr UNYIL (Dalam Pencarian), Terdakwa mendapatkan Tembakau Sintetis tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa bayarkan kepada Sdr UNYIL (dalam pencarian), karna sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi lewat aplikasi Whats App (WA) dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri, Terdakwa mengatakan kepada UNYIL (dalam pencarian) bahwa untuk uangnya akan Terdakwa bayarkan setelah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu kepada UNYIL (dalam pencarian) dengan cara menelepon dimana isi pembicaraan Terdakwa yaitu Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis dan uangnya Terdakwa bayarkan setelah Terdakwa gajihan, lalu UNYIL (dalam pencarian) menyanggupinya, Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut di tempelkan tiang listrik depan warung kopi yang dimana lokasi tersebut berada di dekat tempat kerja Terdakwa yaitu PT Cordon yang beralamat Jalan Warung Peuteuy, Desa Sukaraja, kec Banyuresmi, Kab Garut
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 14.00 wib Terdakwa menghubungi UNYIL (Dalam Pencarian) lewat aplikasi Whats App (WA) dengan menggunkan Handphone Terdakwa, dengan maksud untuk memesan Narkotiika jenis tembakau Sintetis namun untuk uangnya Terdakwa hutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah Terdakwa gajihan, lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNYIL (dalam pencarian) menyanggupinya dan mengatakan nanti akan dikabarkan kembali,

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib UNYIL (dalam pencarian) mengirim pesan kepada Terdakwa yang dimana isinya adalah alamat dimana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut disimpan, lalu sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa pergi ke lokasi dimana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di simpan, yang dimana Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di tempelkan tiang listrik depan warung kopi yang dimana lokasi dan alamatnya tersebut berada tidak jauh dari tempat kerja Terdakwa yaitu PT Cordon yang beralamat Jalan Warung Peuteuy, Desa Sukaraja, kec Banyuresmi, Kab Garut, singkat cerita setelah Terdakwa tiba di lokasi lalu menemukan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut yang di mana pada saat menemukan pertama kali Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di bungkus oleh kerek warna hitam,
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan bungkusan keresek warna hitam yang dimana didalamnya terdapat Narkotika diduga jenis tembakau sintetis, Terdakwa pun langsung pulang kembali kerumah Terdakwa , sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pun sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa pun langsung membuka bungkusan keresek warna hitam dan benar saja didalamnya terdapat Narkotika jenis Tembakau Sintetis sebnayak 38 (tiga puluh delapan) paket, setelah itu Terdakwa gunakan sebanyak 1 linting yang Terdakwa campur dengan rokok, Terdakwa menggunakannya sendirian di kamar Terdakwa sendiri, setelah Terdakwa menggunakan tepatnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pun langsung tidur, lalu sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tiduran/istirahat, Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Jawa Barat,
- Bahwa Terdakwa di introgasi oleh petugas dan Terdakwa pun mengakui telah menyimpan Narkotika jenis tembakau Sintetis di lantai kamar Terdakwa dan polisi pun langsung menyita dan mengamankan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis Tembakau sintetis tersebut dengan berjalan kaki, karna lokasi tempat Narkotika jenis sabu tersebut tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Terdakwa hanya beda desa
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli/memesan Narkotika jenis tembakai sintetis kepada UNYIL (dalam pencarian) tersebut yaitu untuk Terdakwa konsumsi peribadi dan tidak ada tujuan Terdakwa untuk menjualnya kembali,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karna tadinya Terdakwa pun menelepon UNYIL (dalam pencarian) hanya becanda saja untuk memesan/membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, karna UNYIL (dalam pencarian) adalah saudara Terdakwa sendiri, yang dimana UNYIL (dalam pencarian) bertempat tinggal di Wilayah Cirebon, namun Terdakwa tidak tau alamat pastinya

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual, mengedarkan narkotika diduga jenis tembakau sintetis dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan terdakwa sangat menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip warna bening;
- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip besar warna hitam;
- 1 (satu) unit handphoneandroid merk OPPO warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan ada membacakan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3586/NNF/2025 tanggal 26 Juni 2025, yang ditandatangani Pemeriksa YUSWARDI, S.Si.,Apt, M.M., dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan dan analisa laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4342/2025/NF s.d 4344/2025/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti tembakau sintetis seberat = 260,9049 (dua ratus enam puluh koma sembilan nol empat sembilan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN telah bersepakat dengan UNYIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 15.10 wib,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di Jalan Warung Peuteuy Desa Sukaraja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, bermula pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN menghubungi UNYIL (DPO) dengan maksud untuk membeli tembakau sintetis dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayar kalau Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN sudah gajian, dan UNYIL (DPO) menyetujui, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN menerima pesan Whatsapp dari UNYIL (DPO) setelah dibuka isinya adalah alamat tempat tembakau sintetis disimpan oleh UNYIL (DPO) lalu sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN pergi ke tempat dimana tembakau sintetis disimpan oleh UNYIL (DPO) sesampainya di Jalan Warung Peuteuy Desa Sukaraja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mencari tembakau sintetis dan diketemukan di tempelkan tiang listrik depan warung kopi di Jalan Warung Peuteuy Desa Sukaraja kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mengambil paket tembakau sintetis yang di bungkus dengan plastik keresek warna hitam dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN membuka bungkusan keresek warna hitam berisi 38 (tiga puluh delapan) paket tembakau sintetis, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang di dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam, kemudian Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mengambil tembakau sintetis dan gunakan cara tembakau sintetis dicampur dengan rokok hingga habis 1 (satu) linting, namun perbuatan terdakwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN diketahui oleh petugas Kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN telah menyalahgunakan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian sekira pukul 17.00 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN dan diketemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang di dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam di lantai kamar Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN, selanjutnya terdakwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN dan barang bukti dibawa ke Diresnarkoba Polda Jawa Barat guna pengusutan lebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang di dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam bobot bruto = 261,4292 (dua ratus enam puluh satu koma empat dua sembilan dua) gram yang disita dari Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN tersebut telah di periksa di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3586/NNF/2025 tanggal 26 Juni 2025, yang ditandatangani Pemeriksa YUSWARDI, S.Si.,Apt, M.M., dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan dan analisa laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4342/2025/NF s.d 4344/2025/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti tembakau sintetis seberat = 260,9049 (dua ratus enam puluh koma sembilan nol empat sembilan) gram. Sedangkan Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana(kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Ugun Gunawan Bin Udin adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN telah bersepakat dengan UNYIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 15.10 wib, bertempat di Jalan Warung Peuteuy Desa Sukaraja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, bermula pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN menghubungi UNYIL (DPO) dengan maksud untuk membeli tembakau sintetis dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayar kalau Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN sudah gajian, dan UNYIL (DPO) menyetujui, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN menerima pesan Whatsapp dari UNYIL (DPO) setelah dibuka isinya adalah alamat tempat tembakau sintetis disimpan oleh UNYIL (DPO) lalu sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN pergi ke tempat dimana tembakau sintetis disimpan oleh UNYIL (DPO) sesampainya di Jalan Warung Peuteuy Desa Sukaraja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mencari tembakau sintetis dan diketemukan di tempelkan tiang listrik depan warung kopi di Jalan Warung Peuteuy Desa Sukaraja kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mengambil paket tembakau sintetis yang di bungkus dengan plastik keresek warna hitam dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN membuka bungkusan keresek warna hitam berisi 38 (tiga puluh delapan) paket tembakau sintetis, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang di dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam, kemudian Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mengambil tembakau sintetis dan gunakan cara tembakau sintetis dicampur dengan rokok hingga habis 1 (satu) linting, namun perbuatan terdakwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN diketahui oleh petugas Kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN telah menyalahgunakan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian sekira pukul 17.00 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UGUN GUNAWAN Bin UDIN dan diketemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang di dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam di lantai kamar Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN, selanjutnya terdakwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN dan barang bukti dibawa ke Diresnarkoba Polda Jawa Barat guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang di dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam bobot bruto = 261,4292 (dua ratus enam puluh satu koma empat dua sembilan dua) gram yang disita dari Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN tersebut telah di periksa di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3586/NNF/2025 tanggal 26 Juni 2025, yang ditandatangani Pemeriksa YUSWARDI, S.Si.,Apt, M.M., dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan dan analisa laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4342/2025/NF s.d 4344/2025/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti tembakau sintetis seberat = 260,9049 (dua ratus enam puluh koma sembilan nol empat sembilan) gram. Sedangkan Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ugun Gunawan Bin Udin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman telah terbukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 18 UU No. 35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut : “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”, dan menurut pasal 88 KUHP : “Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, maka pasal 132 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan lex specialis atau perluasan dari pasal 55 KUHP atau deelneming (bijzondere deelneming), dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia, dan kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional, bahkan terorganisasi namun tidak nampak struktur organisasinya;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika merumuskan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”.

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (poging) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”. Pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUH Pidana, oleh karenanya penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, yang membedakan hanya sanksi pidana (straftmaat), di KUH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pidana ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan di UU Narkotika disamakan dengan delik selesai (aflopende delic).

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, dikutip Edy O.S Hiariej salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah pasal 88 KUH Pidana. Berbeda dengan percobaan yang memberikan pengertian sama dengan antara UU Narkotika dengan KUH Pidana, pengertian permufakatan jahat dalam KUH Pidana berbeda dengan UU Narkotika. Dalam undang-undang narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat "untuk" melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Sedangkan dalam pasal 88 KUHP dirumuskan "dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat "akan" melakukan kejahatan". Pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di UU Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata "untuk" dan "akan" sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, atau menurut Jan Remellink disebut voorbereidingsdelicten. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN telah bersepakat dengan UNYIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 15.10 wib, bertempat di Jalan Warung Peuteuy Desa Sukaraja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, bermula pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN menghubungi UNYIL (DPO) dengan maksud untuk membeli tembakau sintetis dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dibayar kalau Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN sudah gajian, dan UNYIL (DPO) menyetujui, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN menerima pesan Whatsapp dari UNYIL (DPO) setelah dibuka isinya adalah alamat tempat tembakau sintetis disimpan oleh UNYIL (DPO) lalu sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN pergi ke tempat dimana tembakau sintetis disimpan oleh UNYIL (DPO) sesampainya di Jalan Warung Peuteuy Desa Sukaraja Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mencari tembakau sintetis dan diketemukan di tempelkan tiang listrik depan warung kopi di Jalan Warung Peuteuy Desa Sukaraja kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mengambil paket tembakau sintetis yang di bungkus dengan plastik keresek warna hitam dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN membuka bungkusan keresek warna hitam berisi 38 (tiga puluh delapan) paket tembakau sintetis, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang di dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam, kemudian Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN mengambil tembakau sintetis dan gunakan cara tembakau sintetis dicampur dengan rokok hingga habis 1 (satu) linting, namun perbuatan terdakwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN diketahui oleh petugas Kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN telah menyalahgunakan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian sekira pukul 17.00 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN dan diketemukan barang bukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang di dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam di lantai kamar Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN, selanjutnya terdakwa Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN dan barang bukti dibawa ke Diresnarkoba Polda Jawa Barat guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket tembakau sintetis yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang di dibungkus dengan plastik klip besar warna hitam bobot bruto = 261,4292 (dua ratus enam puluh satu koma empat dua sembilan dua) gram yang disita dari Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN tersebut telah di periksa di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 3586/NNF/2025 tanggal 26 Juni 2025, yang ditandatangani Pemeriksa YUSWARDI, S.Si.,Apt, M.M., dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan dan analisa laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4342/2025/NF s.d 4344/2025/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Meteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti tembakau sintetis seberat = 260,9049 (dua ratus enam puluh koma sembilan nol empat sembilan) gram. Sedangkan Terdakwa UGUN GUNAWAN Bin UDIN *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip warna bening;
- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip besar warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphoneandroid merk OPPO warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak memutus mata rantai peredaran narkotika dan tidak mendukung Program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 3 ayat (1) KUHP, jo Pasal 617, Pasal 618 KUHP, Undang-undang RI nomor 1 Tahun 2023, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ugun Gunawan Bin Udin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan pidana denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip warna bening;
- 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis tembakau sintetis yang di masukkan ke dalam plastik klip besar warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphoneandroid merk OPPO warna hitam

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan Rais, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
dto	dto
Ahmad Renardhien, S.H.	Haryanto Das'at, S.H., M.H.
dto	
Eva Khoerizqiah, S.H.	

Panitera Pengganti,

dto

Wiwik Yuningsih, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)